

금융 안정성 강화를 위한 금융감독체계 개편 방안

안재환*, 조규봉**, 조혜신***

국문초록

본 연구는 2008년 금융위기 이후 각국의 감독체계 개편과 우리나라 금융감독체계에 대한 심층적인 분석을 바탕으로, 금융 안정성 강화를 위한 새로운 감독체계의 구성 방안을 제시한다. 구체적으로, 본 연구는 도전적인 금융환경 하에서 견고히 금융시스템의 안정 유지 기능을 수행하기 위해서는 현재와 같은 느슨한 형태의 ‘거시경제·금융현안 간담회’만으로는 부족하므로, 이를 상설 위원회인 가칭 ‘금융안정위원회(금안위)’로 확대·개편할 것을 제안한다. 금안위에는 경제, 통화, 금융감독을 담당하는 복수의 기관들이 참여하여, 정보를 유기적으로 공유하고 금융시스템 리스크를 상시 모니터링하는 기능을 부여하며, 구속력 있는 금융안정 유지 방안을 의결, 실행할 수 있도록 한다. 또한, 금안위가 기관 간 견제와 균형의 원리에 따라 실효성 있게 운영될 수 있도록 각 참여 기관의 독립성과 책임성 확보, 정보 공유 유인 확대 방안을 함께 제시한다. 첫째, 현재 금융위원회에 통합된 금융산업 정책과 금융감독 기능은 분리하여 금안위 내에서 감독 기능이 과도한 성장 우선 정책을 독립적으로 견제할 수 있도록 한다. 둘째, 금융위원회와 금융감독원에 분리된 금융감독정책과 집행 기능은 금융감독 관련 정보를 생산하는 금융감독원에 통합하여 효율성과 책임성을 제고하도록 한다. 본 연구는 향후 금융감독체계 개편 논의와 제도 설계 과정에서 유용한 시사점을 제공할 수 있을 것으로 기대한다.

□ 주제어: 금융 안정성, 금융감독체계, 금융정책, 거시건전성 감독, 쌍봉형 모델

□ JEL: G28, E58, G21, G38, H83

투고일: 2025.6.1.

수정일: 1차 2025.7.31., 2차 2025.8.16.

게재확정일: 2025.10.17.

* 주저자, 인하대학교 경영학과 부교수 (j.h.ahn@inha.ac.kr)

* 교신저자, 한동대학교 경영경제학부 부교수 (kbcho1@handong.edu)

* 한동대학교 법학부 교수 (hyeshin@handong.edu)

I. 서론

2008년 글로벌 금융위기(Global Financial Crisis) 이후, 각국은 기존 금융감독체계가 기관 간 정보 공유와 역할 조정에 취약하여 금융 안정성(financial stability) 확보에 한계가 있었다는 인식 아래, 금융감독체계의 개편을 적극 추진해 왔다(IMF, 2009; 김홍범, 2009; 김홍기, 2012; 윤성훈, 2018). 국내에서도 이러한 맥락에서의 금융감독체계 개편을 위한 논의가 활발히 진행되고 있다. 최근 논의의 핵심은 금융위원회(이하 금융위)의 금융 정책과 감독 기능, 그리고 금융감독원(이하 금감원)의 건전성 감독과 금융소비자 보호 기능을 분리하고,¹⁾ 분리된 기능의 조율을 위해 거시건전성 감독 등 금융안정 업무를 수행할 가칭 금융안정협의회를 설치하자는 것이다.²⁾ 이러한 일련의 논의는 금융감독 기구의 형태로서 쌍봉형(twin peaks) 모델을 도입하자는 방안(서울대 금융법센터, 2012; 윤석현, 2014)을 제외하면 본 연구의 문제의식과도 상당 부분 유사하다. 그러나 본 연구는 금융감독체계 개편을 목적이 아닌, 금융 안정성 강화를 위한 수단으로 바라본다는 점에서 기존 논의와 중요한 차별성을 갖는다.

현재의 감독체계를 갖추게 한 2008년 금융감독체계 개편의 경험을 되돌아보면, 금융감독 고유의 특성에 대한 고려 없이, 정부 조직 효율화라는 행정 일반의 목표와 이론만을 따라 감독체계가 오히려 개악되었다는 평가가 있다(조갑제, 2008; 고동원, 2021; Ahn, Han and Choi, 2025). 2008년 개편 결과, 이명박 정부에서는 금융정책과 감독 기능을 결합하여 금융감독위원회 행정 보조조직을 확대·공식화한 금융위를 신설하고, 금감원은 금융감독 정책 수립 기능 없이 감독 집행만을 담당하도록 하였다(고동원, 2021; 박선아, 2021). 이러한 감독체계 개편은 2008년 금융위기 이후 다수 선진국이 금융 안정성 강화를 목표로 두고 금융감독 체계 개선에 임한 것과는 거리가 멀다.

따라서 본 연구는 특정 감독기구 모델의 우월성을 전제로 하기보다는, 금융 안정성 강화를 지향한 국제적인 흐름에 착안하여 국내 금융감독체계 개편 방향을 논의하고자 한다. 실제 여러 선진국의 감독체계 개편 과정에서 소위 통합형(integrated) 또는 쌍봉형 등 특정

1) 금융감독 기능을 건전성 감독과 영업행위 감독으로 분리하는 것을 쌍봉형(twin peaks) 모델이라고 부른다(Calvo, Crisanto, Hohl and Gutiérrez, 2018).

2) 2025.05.01. 더불어민주당 소속 국회 정무위원회 위원들과 학계 전문가들이 참여한 「금융감독체계 개혁을 위한 전문가 토론회」가 그 예이다(<https://www.hani.co.kr/arti/economy/finance/1195330.html>).

모델에 대한 일률적인 신호는 없었다. 감독기구의 형태로서 특정 모델이 우월하다는 주장은 이론적으로나 실증적으로 입증된 바 없는 것이다(김홍기, 2012; 김홍범, 2015). 예를 들어, Calvo et al. (2018)은 국제결제은행(Bank for International Settlements; 이하 BIS)의 조사 결과를 바탕으로, 2008년 금융위기 이후 각국의 감독체계 변화 양상을 분석하였는데, 금융위기의 영향을 받은 19개국 중 감독체계를 변경한 7개국(약 37%)은 대체로 거시건전성 확보를 우선 고려하였다.

이러한 방향 설정에 따라, 각국은 금융안정을 위한 정보 공유와 유기적 협력을 목적으로 복수의 기관이 참여하는 기관 또는 협의체를 잇달아 설립했다(윤성훈, 2018). 예를 들어, 글로벌 금융위기의 발원지였던 미국은 2010년 금융시스템에 내재된 잠재적 리스크를 관리하기 위하여 「Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act」(이하 도드-프랭크법)을 제정하고, 동법 §111을 근거로 금융안정협의체(Financial Stability Oversight Council; 이하 FSOC)를 설립하였다. FSOC는 개별 금융회사에 대한 미시건전성 감독만으로는 금융 안정성을 확보하기 어렵다는 인식 아래, 시스템 전반을 포괄하는 거시건전성 감독을 통해 금융시스템의 안정을 도모하고 있다(김자봉, 2012).

본 연구는 금융감독체계 개편의 기저에 있는 금융 안정성 강화라는 국제적 공통 목표가 우리 금융시장과 금융회사에도 예외일 수 없음에도 불구하고(김홍범, 2009), 국내에서는 이를 위한 체계적인 노력이 미흡하였다는 점에 주목하였다. 이에 따라, 본 연구는 국내외 금융시장과 거시경제 상황을 종합적으로 모니터링하고, 금융안정 관련 정책 기능과 제한된 자원의 투입을 유기적으로 조율하며, 결과적으로 구속력 있는 정책안을 의결하는 상설 기구로 ‘금융안정위원회’(이하 금안위)의 조속한 설치를 주장한다. 이는 성장과 안정을 담당하는 정부 내 각 기관이 간담회 형식의 느슨한 정보 공유와 협력체계만으로는 2008년 금융위기와 같은 시스템 리스크에 효과적으로 대응하기 어렵다는 인식에 기반한다(IMF, 2009; FSB, 2010; Calvo et al., 2018). 예컨대, 금안위의 운영을 통해 성장을 담당하는 기관들(예: 기획재정부, 금융위 금융정책 부서)은 과도한 규제 완화나 성장 중심 정책이 초래할 수 있는 잠재 리스크를 사전에 인지할 수 있어야 하며, 안정을 담당하는 기관들(예: 한국은행, 금융위 감독정책 부서, 금감원)은 독립적(independent)이고 전문적(professional)인 판단에 따라 성장 정책을 견제하되, 동시에 혁신적이고도 지속적인 성장을 도모하려는 노력을 병행할 수 있어야 한다(김인배·김일중, 2013). 무엇보다 현재와 같이 주요 금융 관련 정보가 여러 기관에 분산되어 상호 공유되지 않고 통합적으로 관리되지 않는 상황이 개선되어야 한다. 그러나 이러한 이상적인 협력체계는 법적·제도적 기반 없이

작동하기 어려우므로, 금안위를 통해 참여 기관 간 정보 공유를 의무화하고, 합리적인 의사결정 절차를 마련하며, 의결된 사항을 각 기관이 책임 있게 이행할 수 있는 제도적 기반을 확고히 구축해야 한다(BCBS, 2024).

금안위의 이러한 운영 원리가 성공적으로 작동하기 위해서는 현행 금융감독체계의 근본적인 개편이 요구된다. 구체적으로, 성장과 안정을 담당하는 각 기관이 상호 견제(checks)를 통해 최적의 정책적 균형(balance)에 도달하기 위해서는, 각 기관의 역할이 명확하게 구분되어야 하며, 주어진 역할에 대해서는 전문성을 바탕으로 독립적이고 자율적인 의사 개진을 할 수 있어야 한다. 이러한 토대 위에서 기관별 정보가 원활하게 공유될 유인이 생길 수 있을 것이다. 이를 위해 가장 시급히 개선해야 할 과제는 금융위의 역할 재정립과 금융위-금감원의 수직적 이원화 구조를 해소하는 일로 보인다.

현재 금융위는 금융산업의 성장 촉진과 금융감독이라는 내재적으로 상충하는 두 정책 기능을 동시에 수행하고 있다. 이 두 기능이 동일 기관에 병존하면 기능 간 충돌을 스스로 조정하기 어렵고 감독 기능의 약화되어(Ahn et al., 2025) 금융 불안정을 심화시킬 가능성이 크다. 따라서, 금융안정의 토대 위에 안정적인 금융 발전이 가능하도록 하기 위해서는 거시건전성 감독과 연관된 정책이 금안위 책임하에 조율되도록 해야 한다. 아울러, 금융위와 금감원 간에 금융감독 정책과 집행 기능이 분리된 현행 구조는 정보 환류 체계의 실패가 감독실패(regulatory failure)로 이어져 금융안정을 해칠 가능성이 크다. 또한 금융위가 금감원을 지도·감독하는 현재의 수직적 구조는 과거 금감위-금감원 체계에서는 합리적인 장치였지만,³⁾ 현재의 금융위 체제에서는 금융안정을 위한 감독기구 간 견제와 균형, 책임성 모두의 약화를 초래하였다. 이는 금융감독기구의 독립성과 자율성을 보장해야 한다는 주요 국제기구들의 권고와도 상충한다(Quintyn and Taylor, 2003; BCBS, 2024). 따라서, 금융안정에 대한 대응 능력을 강화하기 위해서는 금융감독 정책 수립과 집행 기능을 정보의 생산 주체인 금감원으로 일원화하는 것이 바람직하다.

본 연구는 금융감독체계에 관한 기존 문헌과 제도 개편 논의에 다음과 같이 기여할 것으로 기대된다. 첫째, 본 연구는 금융 안정성 강화를 위한 방법론으로써 금융감독체계의 구조적 개편안을 제시한 최초의 시도이다. 기존 연구 또한 금융 안정성 유지 기능을 담당할 협의체의 구성을 제안하거나(김자봉, 2012; 윤석현, 2014; 조대형, 2017; 윤성훈, 2018; 박선아, 2021), 감독 권한의 재조정 방안을 다양한 방식으로 모색해 왔다(고동원,

3) 이는 9인의 위원회 구조인 금감위가 집행 조직인 금감원을 통제하기 위한 자연스러운 구조였다.

2004; 김홍범, 2008; 김홍범, 2009; 서울대 금융법센터, 2012; 윤석현, 2014; 이성복, 2017; 김정신·이수환, 2020; 박선아, 2021; 임재진·김혜원, 2022). 하지만, 본 연구는 이 두 가지 연구 흐름을 통합하여 금융 안정성 확보라는 일관된 정책 목표를 보다 효과적이고 비용효율적으로 달성하기 위한 감독체계 개편안을 제시했다는 점에서 중대한 의의가 있다.

둘째, 본 연구는 근래 감독체계 개편 논의의 한계를 지적하며 금융 안정성 확보를 목적으로 하는 감독체계 개편 방안이 원활히 작동하기 위하여 필수적인 원칙을 구체적으로 제안하였다. 특히 여러 국가 기관은 자신의 권한을 활용해 취득한 정보를 타 기관과 공유하지 않을 유인이 크다는 기존 연구 결과를 바탕으로, 기관 간 정보 공유를 위한 유인구조 설계의 중요성을 강조하였다(Kahn and Santos, 2005). 그 핵심 기제로는 각 기관의 정보 취득과 활용의 용이성을 토대로 정책 집행의 책임성을 강화하는 것이라 할 수 있다. 이러한 관점에서 본 연구에서는 근래 금융감독 체계 개편 논의의 중심인 통합형에서 쌍봉형으로의 변경이 핵심이 아님을 주장한다.

본 연구는 다음과 같이 구성된다. 제2장은 금융감독체계 개편의 제도적 배경과 현행 감독체계의 문제점을 검토하였다. 제3장은 이를 바탕으로 금융 안정성 제고를 위한 감독체계 개편 방안을 제시한다. 마지막으로 제4장은 연구의 주요 내용을 요약하고 결론을 맺는다.

II. 제도적 배경 및 현행 감독체계의 문제점

1. 금융안정과 금융감독

금융안정은 금융시스템이 위기나 불안정 상태에 빠질 가능성이 낮고, 이에 대한 우려가 가계, 기업, 정부 등 모든 경제 주체의 의사결정에 영향을 미치지 않는 상태로 정의된다(Allen and Wood, 2006; Goodhart, 2006). 이러한 금융안정의 개념은 1990년대 중반 이후 영란은행(Bank of England) 등 중앙은행을 중심으로 주요 정책 이슈로 부각되기 시작했으며(Allen and Wood, 2006), 2000년대 들어 금융산업의 상호연계성(interconnectedness) 심화와 대출의 경기순응성(procyclicality)에 대한 우려가 커지면서 그 논의가 본격화되었다. 특히, 금융기관의 리스크가 단지 개별 기관에 그치지 않고, 자산 가격 급락, 실업률 상승, 경제성장 둔화 등 거시경제 전반에 중대한 영향을 미칠 수 있다는 문제의식이 확산되면서, 금융안정은 단순한 금융 부문 이슈를 넘어 국가 경제 전반의 안정성 확보와 직결된 핵심 과제로 인식되기에 이르렀다.

이러한 인식은 2008년 글로벌 금융위기를 계기로 더욱 명확해졌다. 당시 위기는 금융 기관 간 자산구성의 유사성, 은행과 자본시장 간의 밀접한 연계성 등으로 인해 특정 부문에서 발생한 리스크가 전체 금융시스템으로 빠르게 확산되는, 이른바 시스템 리스크(systemic risk)의 과급력을 여실히 드러냈다. 이에 따라 2008년 이후 각국의 금융감독 체계는 금융 안정성 확보를 핵심 목표로 삼는 방향으로 전환되었다. 변화된 금융환경 속에서 감독체계는 금융시스템이 불안정성에 노출되지 않도록 하고, 금융 불안정이 거시 경제에 미치는 부정적 과급효과를 최소화해야 할 필요성이 대두된 것이다.

이러한 흐름 속에서 거시건전성 감독(macroprudential supervision)의 중요성이 국제적으로 크게 부각되었다(Nier, 2009; Hockett, 2014). 거시건전성 감독은 시스템 리스크의 발생과 전이를 사전에 억제함으로써 금융시스템의 안정성을 유지하는 것을 목표로 하는데, 그 필요성에 대한 국제적 공감대는 이미 공고한 상황이다. 실제로 글로벌 금융위기 이후 각국은 감독체계를 재편하면서 거시건전성 감독 기능을 강화하는 데 주력해 왔다(Nier, Osinski, Jácome and Madrid, 2011; Mascialdaro and Quintyn, 2016).

거시건전성 감독의 목표를 효과적으로 달성하기 위해서는 정부와 중앙은행 간의 긴밀한

정보 공유와 협력을 통해 적시에 잠재 리스크를 식별하여 금융 불안정에 선제적으로 대응하는 것이 중요하다(Masciandaro and Quintyn, 2016). 여기서 공유가 필요한 주요 정보에는 개별 금융기관의 미시건전성 정보뿐 아니라, 주요 금융시장의 동향, 재정 및 거시경제 관련 데이터가 포함된다. 하지만, 역할과 책임이 상이한 기관들의 적극적인 정보 공유를 유도하는 것은 현실적으로 쉽지 않은 과제다. Kahn and Santos (2005)는 다수의 금융감독기구가 존재하고, 금융기관이 이들보다 더 많은 정보를 보유하는 상황에서는 감독기구가 자신의 감독 권한⁴⁾을 활용해 얻은 정보를 타 기관과 공유하지 않을 유인이 크다고 지적하였다. 이는 정보와 권한이 비대칭적인 상황에서는 특정 기관이 독점적으로 보유한 정보만큼 그 기관의 영향력이 증대되기 때문이다. 이에 더하여, Nier (2009)는 기관 간 정보 공유와 협조가 어려운 이유가 거시건전성 감독에 대한 책임과 권한이 명확하지 않기 때문이라고 지적하였다. 이러한 논의들은 금융 안정성 강화를 위한 효과적인 거시감독체계를 구축하기 위해서는 기관 간 정보 공유를 위한 강력한 유인구조의 설계와 각 기관의 책임성 강화가 필요하다는 것을 시사한다.

그동안 주요국들 또한 이러한 방향의 목표 설정을 통해 감독체계를 개편해 왔다. 전술한 바와 같이, 금융위기의 진원지가 되었던 미국은 2010년 도드-프랭크법의 제정을 통해 재무부 장관을 의장으로 한 FSOC를 설립하고, 이 협의체에 연방준비제도, 연방예금보험공사, 증권거래위원회, 상품선물거래위원회 등 주요 감독기관을 참여시켰다 (§111(b)(1)). FSOC는 기관 간 긴밀한 정보 공유를 기반으로 시스템 리스크를 식별하고 금융 부문 간 규제 격차를 해소하는 업무에 주력하고 있다 (§112). 특히, 이 협의체가 정보에 기반한 정책 결정을 내릴 수 있도록 지원하기 위하여, 재무부 내 금융연구실(Office of Financial Research)을 설치하여 정보의 수집·분석 기능을 전담하도록 하였다 (§152).

영국도 중앙은행인 영란은행을 거시건전성 감독의 컨트롤타워로 지정하였다. 구체적으로, 「Financial Services Act 2012」(이하 금융서비스법)와 「Bank of England Act 1998」(이하 영란은행법)을 개정하여 영란은행 내 금융정책위원회(Financial Policy Committee; 이하 FPC)를 신설하고(금융서비스법 Part 1, §4), 구 금융감독원(Financial Services Authority; 이하 FSA)을 건전성감독원(Prudential Regulation Authority; 이하 PRA)과 금융행위감독원(Financial Conduct Authority; 이하 FCA)으로 분리하였다. PRA는 당초 영란은행의 자회사로 두었다가 2017년 영란은행 내부 조직으로 편입하였다

4) 여기서 금융감독 권한의 핵심은 금융기관에 대한 제재(영업정지 포함) 가능 여부이다.

(금융서비스법 Part 2; 영관은행법 Part 1A).⁵⁾ 독일은 기존 감독체계의 틀을 유지하면서 재무부 산하에 금융안정위원회(Financial Stability Committee)를 설치하고, 연방재무부, 금융감독청(BaFin), 중앙은행(Bundesbank) 간 협력체계를 구축하였다. 이는 「Act on the Monitoring of Financial Stability」(Finanzstabilitätsgesetz; 이하 금융안정법) §2에 근거한다. 특히, 「Act Establishing the Federal Financial Supervisory Authority」(Gesetz über die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht; 이하 금융감독청법) §2를 통해 금융감독청의 미시건전성 감독 책임을 명확히 하고, 금융안정법 §4에 따라 중앙은행과의 정보 공유를 강화함으로써 감독 기능의 효율성을 제고하기 위해 노력하였다(김홍범, 2015).

이와 같은 감독체계 개편 흐름에도 불구하고 개별 금융기관의 건전성에 초점을 맞춘 미시건전성 감독(microprudential supervision)의 중요성 또한 간과할 수 없다. 미시건전성 감독은 전통적인 금융감독 형태로, 금융회사에 대한 자본규제가 핵심적 감독 수단으로 활용되고 있다. 개별 금융기관의 실패가 전체 금융시스템으로 확산하는 경우를 앞서 기술한 거시적 시스템 리스크(macro-system risk)와 구분하여 미시적 시스템 리스크(micro-system risk)로 지칭하기도 한다(Nier, 2009). 구체적으로 금융기관과 투자자 혹은 금융소비자 간 정보의 비대칭성이 존재할 경우, 개별 금융기관의 건전성 문제는 건전성 우려가 없는 동종 금융기관을 포함한 해당 금융권 전체의 신뢰 저하를 불러와 시스템 리스크로 이어질 수 있다. 따라서 미시건전성 감독체계를 개선해 나가는 것 또한 금융 안정성 확보를 위해 긴요한 일이다.

2. 현행 감독체계의 문제점

현행 금융감독 체계는 2008년 이명박 정부의 출범 이후 정착된 형태로 금융위가 금융정책과 금융감독 정책을 총괄하며 금융감독 집행 기구로 금감원을 두고 있다. 2008년 글로벌 금융위기 이후 국내에서는 소비자 보호 기능 강화를 위한 체계 개편 논의는 있었지만, 금융 안정성 강화를 위한 감독체계 개편 움직임은 존재하지 않았다. 그렇다면 금융 안정성 강화 측면에서 현행 감독체계가 가지는 문제는 무엇인지 구체적으로 살펴보고자 한다.

5) 다만, 미국의 FSOC와 달리 영국의 FPC는 양해각서에 근거하여 위원회를 운영하고 있으며, 이에 따라 책임이 분산되고 구속력이 약하다는 비판이 제기되고 있다(김자봉 2012).

(1) 거시건전성 감독 주체 불명확

글로벌 금융위기 이후 주요국들은 금융 안정성 강화를 위한 감독체계 개편을 추진하였고 (Calvo et al., 2018), 그 핵심은 거시건전성 감독 기능의 주체를 명확히 하는 데 있었다. 국내에서도 금융 안정성 확보를 위한 제도 개선 논의가 일부 이루어졌지만, 여전히 기존의 미비점을 충분히 보완하지 못하고 있다. 최근 IMF(2020a)는 우리나라의 거시건전성 감독 체계와 관련하여, 금융안정 기능을 총괄하고 조정할 주체가 불분명하다는 점을 지적하였다. 이에 대해 기재부는 기재부 장관 주재로 개최되는 ‘거시경제·금융현안 간담회’가 이 역할을 수행하고 있다는 입장을 밝힌 바 있다(IMF, 2020b). 기재부는 이 간담회에 한은 총재, 금융위원장, 금감원장 등 주요 기관장이 모두 참여하며, 금융시장에 위기 징후가 나타나는 경우에는 신속히 소집하여 관련 대응 방안을 논의해 왔다는 점을 강조하고 있다.

그러나 이 간담회는 법률에 근거하여 기능과 책임이 명확히 부여된 상설 조직이 아니며, 상시적인 정보 공유 체계나 금융시스템 리스크에 대한 실시간 모니터링 기능도 보유하고 있지 않다. 결과적으로, 금융 불안이 현실화되기 이전 단계에서 시스템 리스크의 축적 및 확산을 체계적으로 예방할 수 있는 구조로 보기 어렵다는 한계를 지닌다.

IMF(2020b) 역시 이러한 문제의식에 근거하여, 거시건전성 결정 및 집행이 어떤 절차를 통해 이루어지는지에 대한 제도적 설계가 필요하다는 점을 지적하였다. 특히, 현행 ‘거시경제·금융현안 간담회’에 대해서는 참여 기관의 책임 영역이 명확히 보장될 필요가 있으며, 금융 안정성 관련 정책 결정 과정에 대한 공개 수준도 고려되어야 한다고 언급하였다. 아울러, 통화정책과 거시건전성 정책 간의 상호작용을 충분히 고려해야 한다는 점도 강조하였다. IMF는 현재와 같이 금융통화위원회가 거시건전성 정책 수단을 직접 통제할 수 없는 구조 하에서는, 한은이 통화 안정과 금융안정이라는 두 목표를 동시에 달성하는 과정에서 정책적 충돌이 발생할 수 있음을 우려하였다. 이러한 가능성을 완화하기 위하여, 한은이 금융안정 목표를 보다 충실히 이행할 수 있도록 명확히 관련 역할을 분담하고 업무 조정 프로토콜을 마련할 필요가 있다고 강조하였다.

글로벌 금융위기 이후, 「한국은행법」 개정을 통해 한은이 거시건전성 감독 기능을 수행할 수 있는 제도적 근거는 일부 마련되었다.⁶⁾ 그러나 이 개정 조항은 어디까지나 한은이 통화신용정책을 수행하는 과정에서 금융안정에 ‘유의’해야 한다는 수준의 규범적 원칙에 불과하다. 즉, 한은이 금융안정 기능의 주체이자 컨트롤타워임을 의미하는 것은 아니며,

6) 2011.09.16. 신설 「한국은행법」 제1조 제2항.

금융안정은 한은의 고유 기능이라기보다 본래 기능을 수행하는 과정에서 부차적으로 고려해야 할 요소로 해석된다. 이러한 체계는 한은이 자산시장, 외환시장 등 거시적 시스템 리스크(macro-systemic risk) 관련 정보를 기재부, 금융위, 금감원 등 유관 기관과 공유할 유인을 감소시킨다.

거시건전성 감독 수행에 있어 금융기관 검사 및 제재 권한을 보유하고 있는 금감원의 역할과 책임 역시 불명확하다. 윤석열 정부에서는 금감원장이 ‘거시경제·금융현안 간담회’에 참여해 왔으나, 금융위원장과 의 기능 중복 문제로 인해 향후에도 이 간담회의 공식 구성원으로 남을지 여부는 불확실하다. 이는 거시건전성 정책을 결정하는 과정에서 미시건전성과 관련된 정보를 적시에, 정확하게 반영하는 데 제약이 발생할 수 있다는 점을 시사한다. 특히, 금융기관 간, 그리고 은행과 자본시장 간 상관성이 매우 높은 현실에서, 개별 금융기관의 건전성 관련 정보가 신속하고 정확하게 공유되지 않을 경우, 거시건전성 감독 정책의 결정 과정에서 오류가 발생할 가능성도 커진다. 결과적으로, 금융위와 금감원 간 기능과 권한이 효율적으로 배분되지 않은 현행 구조는 금융안정 관련 정책의 결정과 집행 전반에 부정적인 영향을 미치고 있다.

(2) 단일 기관(금융위)이 금융산업 및 금융감독 정책 기능 수행

현행 금융감독체계의 특징 중 금융안정에 부정적 영향을 미칠 수 있는 또 다른 요인으로, 금융산업 정책과 금융감독 정책의 수립 기능이 금융위에 통합되어 있다는 점을 지적할 수 있다. 금융위가 감독 정책을 수립함에 있어 금융산업의 성장과 규제 완화를 우선하면서 금융안정을 훼손할 수 있다는 우려다(고동원, 2012; 노철우, 2015; 김정신·이수환, 2020; Ahn et al., 2025).

구체적인 문제점은 다음과 같다. 우선 금융감독 기능보다 금융산업 정책의 목표가 우선되어 금융 불안정을 초래할 가능성이 높다. 금융산업 정책은 금융기관 및 자본시장의 육성과 성장을 목표로 하며, 이를 위해 통상 규제 완화, 자금 지원, 세제 혜택 등의 수단을 활용한다. 반면, 전통적인 금융감독 기능, 즉 미시건전성 감독은 금융위기 예방에 초점을 맞추는데, 필요한 경우 성장을 제한하는 선택을 요구하며, 규제와 제재를 핵심 수단으로 사용한다. 이처럼 상반된 정책 목표를 하나의 기관에 동시에 두고 해당 기관 내에서 균형 잡힌 정책 조정이 이루어질 것이라고 낙관할 수는 없다. 특히 이런 경우에는 성장 중심의

산업정책이 안정 위주의 감독 정책을 우선할 가능성이 크다. 이는 산업정책이 금융감독 정책에 비해 정치적 주기(political cycle)와 산업에 의한 포획(capture)에 더 취약하기 때문이다.

다음으로 금융위의 금융 관련 정책 수립 기능을 견제할 권한을 보유한 기관이 없다는 문제점을 지적할 수 있다. 금융위가 금감원에 대한 지도·감독(「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제18조) 권한을 가진 상황에서는 금감원이 금융위의 정책에 대한 적절한 견제 기능을 수행하는 것이 사실상 불가능하다. 따라서, 국내 금융산업 구조상 단기적인 성장에 도움이 되지만 잠재적인 금융 불안정을 심화할 수 있는 정책이 시행될 경우, 이에 대해 견제할 수단이 없어 시스템 리스크를 유발할 가능성이 높은 것으로 평가된다.

이러한 문제의식에 따라, 국제적으로는 금융산업 정책과 금융감독 기능을 서로 다른 기관에 분산시키고, 이들이 상호 견제와 균형을 통해 정책적 조화를 이루도록 하는 것이 일반적이다. 예를 들어, 미국의 경우 재무부가 금융산업 정책을 담당하고, 증권거래위원회와 같은 감독기관은 독립적으로 이를 견제하는 역할을 담당한다.

(3) 금융감독 정책과 집행 기능의 분리

현행 감독체계에서는 금융감독 관련 정책을 수립(regulation)하는 금융위와 그 정책을 집행(supervision)하는 금감원이 분리된 구조 또한 금융 안정성 유지에 부정적으로 작용할 수 있다. 금융감독 기능은 금융시장에서 정보의 비대칭으로 인한 시장실패를 줄이는 것을 주요 목표로 한다. 이는 감독기구가 금융기관을 통해 금융 수요자와 공급자 모두에게 충분한 정보가 공유되도록 할 뿐 아니라, 스스로가 생산한 정보를 투명하게 공유하여 이를 바탕으로 관련 정책이 수립되도록 하는 것까지 포함한다. 즉, 감독기구가 현장에서 수집한 정보는 금융안정 정책 수립에 즉각 반영되어야 하는 것이다. 하지만 현행 감독체계에서 금융위는 감독정책을 수립하고, 금감원은 이를 집행하는 기능만을 담당하고 있어 원활한 정보 공유와 정보에 기반한 정책 수립에 한계가 있다. 감독기구 사이에 정보 환류(feedback) 체계가 적절히 작동하지 않아 위기의 사전 예방은 물론 위기가 발생한 때에도 신속하고도 적절한 대응이 어렵다는 문제가 있다. 전술한 바와 같이, 분리된 두 기관 사이에 정보 공유가 어려운 이유는 독점적 정보가 그 정보를 보유한 기관의 영향력 강화로 이어지기 때문이다(Kahn and Santos, 2005). 김정신·이수환(2020)은 금감원이 현

장에서 획득한 정보를 감독정책에 신속하게 반영하기 어려워지면서, 감독정책의 유연성과 적시성도 저하되었다고 평가하였다.

금융감독 정책의 집행 주체가 모호하여 정책 실패의 책임 소재가 명확하지 않다는 비판이 제기되기도 한다. 2011년 저축은행 사태 당시 주요한 정책적 결정은 금융위에서 이루어졌으나, 정책 실패에 대한 책임은 집행기관으로 인식된 금감원이 지게 되는 구조적 문제가 있었다. 이러한 구조 하에서 금감원은 정보에 기반한 정책 입안 권한과 책임이 부재하기 때문에, 정보 공유에 따른 실질적인 기대 이익은 제한적이라고 인식할 가능성이 높다. 반면, 정보 제공으로 인해 정책 실패 시 부담하게 될 책임은 여전히 존재하므로, 정보 공유에 대한 유인이 감소할 수밖에 없다. 실제로 금감원이 정보 기반의 감독 정책을 마련하고 집행할 명확한 권한을 부여받지 못한 점은 금융소비자 피해의 원인으로 지적된 바 있다(서울대 금융법센터, 2012). 아울러 금융위가 금융산업정책과 감독정책 수립 권한을 동시에 보유하고 있는 현행 구조에서는 산업정책이 감독 이슈에 우선하면서 시의적절한 감독이 이루어지지 못할 가능성이 있고, 이는 결국 소비자 피해로 이어질 수 있다(고동원, 2021).

(4) 금융감독 기능의 독립성 약화

마지막으로, 현행 금융감독체계는 금융감독 기능의 독립성이 미흡하다는 구조적 한계를 내포하고 있다. 감독기능 측면에서 금융 불안정을 사전 예방하고 위기에 선제적으로 대응하기 위해서는 감독기구의 독립성이 필요하다. 금융감독체계의 일반적인 설계 원칙으로는 독립성 외에도 책무성(accountability)과 투명성(transparency)이 함께 제시되며(정홍주·이현복, 2014; 김인배·김일중, 2013), Das and Quintyn (2002)은 여기에 성실성(integrity)을 더하여 총 네 가지 기본 원칙을 제시하기도 하였다. 이 가운데 독립성은 다른 원칙의 토대가 되는 핵심 가치로, 감독기구는 정치적 압력이나 산업의 이해관계로부터 자유로울 것이 요구된다.⁷⁾

감독기구에 독립성이 요구되는 이유는 몇 가지로 요약할 수 있다. 첫째, 미시건전성

7) 아울러, 독립성이 제대로 작동하기 위해서는 책무성이 수반되어야 하며, 이 두 원칙은 긴밀하게 연동되어 있다. 반면, 투명성과 성실성은 그 수준과 효과가 독립성과 책무성의 확보 정도에 의존하는 것으로 이해된다. 또한 주목할 점은, 독립성과 책무성은 감독기구 내부의 노력만으로 확보되기는 어렵고, 감독기구 외부의 정치적·법 제도적 장치를 통해 보장되어야 하는 반면, 투명성과 성실성은 감독기구의 내부적 의지와 운영에 따라 자율적으로 확립 가능한 성격을 가진다.

감독이 정치적 영향에 취약하면 금융 안정성 훼손 등 감독실패를 야기할 수 있기 때문이다(김인배·김일중, 2013). 실제로 IMF는 정치적 개입을 1997년 외환위기의 한 원인으로 지목한 바 있다.⁸⁾ 둘째, 미시건전성 감독 기능은 본질적으로 금융기관과 시장 참여자에게 ‘금지과 제재’를 가하는 것이므로 이들의 이해로부터 명확히 분리되어야 할 필요가 있다. 금융산업에 포획된 감독기구 그 본연의 기능을 수행하는 대신 특정 이해관계자에 복무할 가능성이 높다. 마지막으로, 독립성은 감독기구의 책무성이나 투명성의 전제조건이 된다. 독립성은 감독기구가 스스로 확보할 수 있는 것이 아니라 정치적 과정을 통해서만 확립될 수 있는데, 독립적이지 못한 감독기구가 스스로 책무성이나 투명성을 가질 것이라고 기대하기는 어렵다. 불투명한 금융감독 행위는 다양한 이해관계자들에게 정보 공유가 적절히 이루어지지 않아 정보의 비대칭성으로 인한 문제를 심화시킬 수 있다.

금융감독 체계의 대대적인 개편이 이루어졌던 1998년 당시 IMF의 요구사항에 근거하여 금융감독 기능을 관료조직이 직접 수행하는 대신 민간으로 구성된 간접 행정기관인 금감원이 담당하도록 한 것은 독립성과 전문성을 확보하기 위한 조치로 이해할 수 있다. 금감원은 구 「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」에 따라 설립된 공법상 영조물 법인인데,⁹⁾ 이는 국가 또는 지방자치단체로부터 분리된 법인격을 가진 조직으로 고도의 전문성과 자율성을 필요로 하는 행정기능을 효율적으로 수행하기 위해 활용된다(강현호, 2003).¹⁰⁾ 또한 금감원은 국가 예산으로부터 독립하여 금융회사 분담금 등으로 운영되는 자본을 갖지 않는 특수법인이다. 이에 따라, 공무원의 급여체계에 얽매이지 않고 전문인력을 채용할 수 있다는 장점이 있다.

그러나, 2008년 금융감독체계 개편으로 금융위의 금감원에 대한 지시·감독 체계가 공고화되면서¹¹⁾ 금융위에 대한 금감원의 독립적인 견제 기능은 사실상 상실되었다(고동원, 2021).¹²⁾ 특히, 금융위가 감독뿐 아니라 금융산업의 성장을 동시에 담당하면서 금

8) 예를 들어, 다음을 참고할 수 있다. “However, the present financial crisis demonstrates that a more comprehensive and rapid pace of reforms are required...which operates free of political interference...” (IMF - Letter of Intent of the government of Korea, 1997.12.03.).

9) 공법상 영조물법인이란, 일정한 행정 목적을 달성하기 위하여 설립된 인적·물적 시설의 종합체로서, 독립된 법인격을 부여받은 조직을 의미한다.

10) 다만, 이러한 행위는 국가 또는 지방자치단체의 후견적 감독을 전제로 한다.

11) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제18조

12) 실제로 저축은행 사태 이후 국무총리실이 주도한 금융감독혁신TF의 보고서는 다음과 같이 적고 있다: (국무총리실 보도자료, 2011.09.02, p. 44): “TF 위원 중 일부는 금융감독이 독립적

용감독 기능은 후순위로 고려할 가능성이 높은 상황에서, 금감원을 통한 견제 기능의 약화는 매우 우려스러운 것이다.¹³⁾ 결과적으로 현행 금융감독 체계는 과거에 비해 금융안정 훼손 가능성을 높인 측면이 있다.

3. 근래 감독체계 개편 논의의 한계

근래 감독체계의 개편 논의는 금융 안정성 제고라는 국제적 흐름과는 달리 금융감독 권한의 기능적 재편에 초점을 맞추고 있다. 현행 감독체계는 하나의 감독기구가 건전성 감독과 영업행위 감독을 모두 담당하는 통합형 구조인데, 이를 쌍봉형 모델로 개편하자는 주장이 지속적으로 제기되고 있어 이러한 주장의 한계에 대해 간략히 살펴보고자 한다.

쌍봉형(twin peaks) 모델은 1997년 호주가 처음 도입한 모델로 금융감독 기능을 건전성 감독(prudential regulation)과 영업행위 감독(market conduct regulation)으로 분리하고(Godwin, Kourabas and Ramsy, 2016), 각각을 별개의 감독기관이 담당하도록 설계된 구조이다(임재진·김혜원, 2022). 보다 좁은 의미로는, 소비자 보호기구가 소비자 보호 기능만을 담당하도록 하는 것을 소봉형, 시장규제 전반을 포괄하여 담당하도록 하는 것을 쌍봉형 모델이라고 부를 수 있다(윤석현, 2014). 본 연구에서는 이 둘을 구분하되, 통칭하는 경우에는 이원화 모델로 부르기로 한다.

이원화 모델의 도입 근거는 금융회사의 부실 방지와 재무 건전성 확보를 위한 감독 기능과 금융소비자 보호를 위한 영업행위 감독 기능 사이에 목표 상충이 존재한다는 가정에 있다(윤석현, 2014). 즉, 금융회사의 건전성을 높이는 조치가 오히려 금융소비자 보호를 약화시킬 가능성이 있으므로, 이 두 기능을 분리하여 각각의 전담 감독기구에 맡기고 이를 통해 소비자 보호 기능을 강화해야 한다는 논리이다. 국제적 도입 현황을 보면,

으로 수행되지 못하고 금융정책에 순응됨으로써 검사·감독의 부실화가 야기되었다는 인식.”

13) 금융위 관료조직은 구 금감위 행정보조 조직에 그 기원이 있다. 당초 구 「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」 제15조 제2항은 금감위의 예산·회계 및 의사관리 기능의 수행에 필요한 최소한의 공무원을 두도록 규정하였는데, 법 제정 직후 동 조항은 삭제되고 「금감위 직제」가 제정됨으로써 이 행정보조 조직이 공식화됐다. 특히, 2008년에는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제정에 따라 그 조직이 더욱 확대되고 공식화되었다. 이러한 상황에서 금감원에 대한 금융위의 지도·감독은 동 관료조직에 의한 금융감독 기능의 통제를 의미한다고 볼 수 있다.

이원화 모델을 채택한 국가로는 호주, 네덜란드, 영국을 예로 들 수 있다. Calvo et al. (2018)의 조사에 따르면 설문 대상 79개국 중 해당 모델을 채택한 국가는 8개국(약 10%) 정도이며, 도입 목적도 국내에서의 논의 방향과 달리 금융소비자 보호가 그 목표가 아닌 경우가 있다(김홍범, 2015).

반면, 이원화 모델을 반대하는 입장에서는 건전성 감독과 영업행위 감독이 외견상 상충되어 보이지만 실질적으로는 보완적인 관계에 있으며, 동일 기관이 통합적으로 수행함으로써 더 효율적인 감독이 가능하다고 본다(Nier, 2009). 여러 감독기관이 존재하는 경우 기관 간 정보 공유나 업무 협조가 원활하지 않아 감독의 일관성과 신속성이 떨어져 금융위기 대응 능력이 저하될 수 있다. 금융기관 입장에서는 여러 기관으로부터 중복 규제를 받게 되면 규제준수 비용(compliance cost)이 증가한다는 단점도 있다. 이와 함께, 감독 권한이 한 기관에 집중될수록 소비자 보호 요구에 더 강력히 대응할 수 있다는 현실적 고려도 존재하며, 이원화 모델이 기관 간 관할 중복(boarder overlap)과 갈등 발생(coordination challenges)을 야기한다는 비판도 있다(Godwin et al., 2016; Godwin, Howse and Ramsay, 2017; 임재진·김혜원, 2022; 김홍범, 2019). 금융 안정성 측면에서도 통합형 감독체계가 금융시스템에 미치는 영향을 기준으로 개별 금융기관에 차등적 감독을 적용함으로써 미시적 시스템 리스크 확대 가능성을 줄이는 데 기여할 수 있다(Monkiewicz, 2007).

이상의 검토는 최근 우리나라에서 논의되고 있는 감독체계 개편에 중요한 시사점을 제공한다. 첫째, 각 모델이 고유한 장단점을 지니고 있기 때문에 특정 모델이 일률적으로 우월하다고 단정할 수 없다는 점이다. 실증적으로도 평가는 엇갈린다. 예를 들어, Čihák and Podpiera (2007)은 통합형 감독체계가 감독의 일관성과 질적 수준을 향상시킨다고 평가하였지만, Barth, Nolle, Phumiwasana and Yago (2003)은 감독기구의 통합 여부가 금융시스템 성과에 미치는 영향이 유의하지 않다고 주장하였다. 둘째, 2008년 금융위기 이후의 감독체계 개편의 추세를 보아도 쌍봉형 모델의 도입은 일반적이지 않았다. 오히려 각국의 감독체계 개편의 초점은 금융 안정성 강화에 맞추어졌다. 특히, 금융위기를 경험했던 국가들을 중심으로 중앙은행이 건전성 감독을 직접 수행하는 중앙은행-통합형 모델이 빠르게 확산되었는데(Laeven and Valencia, 2010; 김홍범, 2015; Calvo et al., 2018),¹⁴⁾ 이는 거시건전성 차원에서의 금융 안정성 확보가 핵심 과제로

14) 중앙은행-통합형 모델은 은행과 보험사 등의 건전성 감독을 중앙은행이 담당하는 모델을 의미한다.

부상하고 있음을 방증한다(Nier, 2009; Masciandaro and Quintyn, 2016; Nier et al., 2011; 김봉철, 2022).

본 연구가 이원화 모델 또는 통합형과 같은 특정 감독체계 형태에 치우치기보다, 금융 안정성 강화라는 정책 목표를 우선하여 고려한 이유도 여기에 있다. 앞서 논의한 바와 같이, 저자들은 현재 국내의 금융산업 구조, 시장 규모, 그리고 감독 대상 기관들의 규제 준수 비용 등을 종합적으로 고려할 때, 특정 감독체계가 반드시 적합하다고 보기 어렵다고 판단한다. 오히려 중요한 것은 감독기구의 금융 안정성 기능을 강화하기 위하여 규제 기관 간 책임과 권한을 명확히 하고 금융안정을 위한 유기적인 협조 체계를 확립하는 것이라 여겨진다.

III. 금융 안정성 강화를 위한 감독체계 개편 방안

1. 상설 금융안정위원회 설치

금융안정을 효과적으로 달성하기 위해서는 거시건전성 정책의 결정과 이에 수반되는 감독 기능이 유기적으로 연계되어 작동해야 한다. 거시건전성 감독 기능의 핵심은 각 기관이 보유한 주요 정보를 바탕으로 금융시스템 리스크를 상시적으로 모니터링하고, 위기 상황에 적시에 대응할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 가장 우선적으로 요구되는 것은 거시건전성 감독을 총괄할 책임 있는 컨트롤타워의 구축이다. 아울러 금융안정과 관련된 기능을 부분적으로 수행하고 있는 정부 부처, 중앙은행, 금융감독기구 간의 역할과 책임을 명확히 구분하는 것도 중요하다. 이는 미국, 영국, 독일 등 주요국들의 제도적 개선 방향과도 동일하다. 다만, 각국의 제도 설계는 해당 국가의 역사적, 경제적, 제도적 맥락에 따라 상이할 수 있기 때문에, 어느 국가에도 보편적으로 적용할 수 있는 단일한 해답은 존재하지 않는다. 따라서 우리나라도 고유의 제도적 배경과 현실을 반영하여, 금

금융 안정성 강화를 위한 최적의 개선방안을 모색해 나갈 필요가 있다.

현재 국내에는 금융안정 확보를 주된 목적으로 하는 상설 기구가 존재하지 않는다. 위기 징후가 감지되거나 사회적 관심이 집중되는 금융 이슈가 발생한 경우, ‘거시경제·금융현안 간담회’가 열려 대응 방안이 논의될 뿐이다. 그러나 앞서 살펴본 바와 같이, 이러한 간헐적이고 비공식적인 간담회 방식만으로는 거시건전성 감독을 체계적으로 수행하거나 금융안정을 실질적으로 확보하는 데 한계가 있다. 이에 따라, 여타 주요국의 사례에 비추어 볼 때, 거시건전성 정책의 수립과 관련 기능을 효과적으로 수행하는 상설 위원회 조직으로 금안위의 설치를 검토할 필요가 있다. 금안위는 국무총리 산하에 설치하여 금융 안정성 관련 주요 의제(議題)의 심의와 정책 의결, 정보 공유, 정책 조율의 중심 기제로 기능할 수 있을 것이다.

금안위가 거시건전성 감독을 실효성 있게 수행하기 위해서는 다음과 같은 핵심 원칙들이 제도 설계에 반영되어야 한다. 첫째, 정보를 생산하는 각 기관이 보유 정보를 적극 공유할 수 있도록 유인을 제공하는 체계(incentive mechanism)를 마련해야 한다. 둘째, 공유된 정보는 신속히 취합·가공하여 시스템 리스크에 대한 상시 모니터링에 활용할 수 있어야 한다. 셋째, 모니터링을 통해 도출된 리스크 분석 결과를 바탕으로 대응 주체를 명확히 설정하여 책임성을 확보해야 한다. 넷째, 대응 기관이 실효성 있는 정책을 적시에 추진할 수 있도록 필요한 권한을 부여해야 한다. 마지막으로, 참여 기관 간에는 견제와 균형의 원리가 제도적으로 구현되어야 한다.

특히, 첫째 원칙에서 강조한 정보 공유 유인을 확보하기 위해서는, 시스템 리스크 분석 결과에 따라 금안위가 입안한 정책을 실제로 실행할 기관에 명확한 책임과 권한을 부여하는 것이 핵심이다. 금안위 내에서 정보의 생산 주체와 정책 실행 주체 간 권한과 책임 소재가 분명해지고, 이를 토대로 투명한 의사결정 체계가 확립된다면, 참여 기관 간의 정보 공유는 자연스럽게 활성화될 수 있다.

금안위의 조직 구조는 이러한 원칙에 기반하여 설계되어야 한다. 즉, 정보 생성 주체가 정책 입안 책임을 보유하고, 관련 기관들과 협조하여 정책을 추진하는 체계를 마련해야 한다. 구체적으로 미시적 시스템 리스크와 관련된 정책은 정보 생산 주체인 금감원이 정책 입안 책임을 보유하고, 거시적 시스템 리스크와 관련된 정책은 한은이 그 책임을 갖도록 하는 것이 바람직하다. 이러한 구조가 정착된다면 금안위 참여 기관 간의 자발적이고 활발한 정보 공유가 가능해질 것이다.

아울러, 금안위에 참여할 기관의 범위를 어떻게 설정할 것인지도 중요한 문제이다. 해외 주요국의 사례를 살펴보면, 미국의 FSOC에는 재무부와 연준을 중심으로 각종 연방 감독기관, 증권 규제기관, 주택금융청, 소비자금융보호국, 보험 감독 관련 주정부 대표 등이 광범위하게 참여하고 있다(도드-프랭크법 §111(b)(1)). 영국의 FPC는 영란은행을 중심으로 PRA 대표, FCA 대표, 은행 금융안정 책임자, 외부 전문가, 재무부 대표(비 투표권) 등이 참여한다(금융서비스법 Part 1, §9B). 이러한 해외 사례와 국내 제도적 환경을 종합적으로 고려할 때, 금안위 참여 기관으로는 기재부, 한은, 금융위, 금감원, 예금보험공사, 한국거래소, 금융협회(은행, 자본시장, 보험) 대표, 외부 전문가 등을 포함하는 안을 고려해 볼 수 있을 것이다.

2. 금융감독 관련 기능의 명확한 분리와 독립성 및 책임성 강화

금안위가 실질적으로 기능하려면, 앞서 언급한 원칙과 같이 성장과 안정을 담당하는 각 기관이 충분히 정보를 공유하고, 이를 바탕으로 전문적 판단을 내리되, 이 과정에서 상호 견제하고 균형을 이루는 운영 원리가 확보되어야 한다. 이러한 운영 원리를 실현하기 위해서는, 금안위에 참여하는 기관의 기능이 중복 없이 명확히 구분되어야 하고, 특정 기관이 의사결정을 일방적으로 주도할 수 없도록 기관 간 독립성과 자율성이 확보되어야 한다. 또한 각 기관은 자신의 판단에 대한 책임성을 가져야 한다(김인배·김일중, 2013).

이러한 방향성 하에서 가장 시급한 과제는 내재적으로 상충하는 두 기능인 금융정책과 금융감독의 분리이다. 이 두 기능을 단일 조직이 함께 수행하는 사례는 국제적으로 매우 드물다(조갑제, 2008; 김경신·이수환, 2020). 이는 양 기능이 하나의 조직 안에서 자율적으로 조정되리라고 기대하는 것이 현실적으로 불가능하기 때문이다(박선아, 2021). 따라서, 금융정책과 감독 기능은 제도적으로 분리하여 서로 다른 기관이 담당하도록 해야 하며, 금안위 내에서 이렇게 상충하는 기능이 견제와 균형을 원리 하에 조화를 이루게 함으로써 금융안정에 기여하도록 설계하는 것이 필요하다. 이를 위해서 금융위의 국내 금융정책 기능을 분리한 후, 기재부 내 금융정책국을 복원하여 이관하는 방법을 고려할 수 있다. 이 방식은 미국과 영국 등 대부분의 국가가 채택하고 있는 일반적인

것이다([그림]).

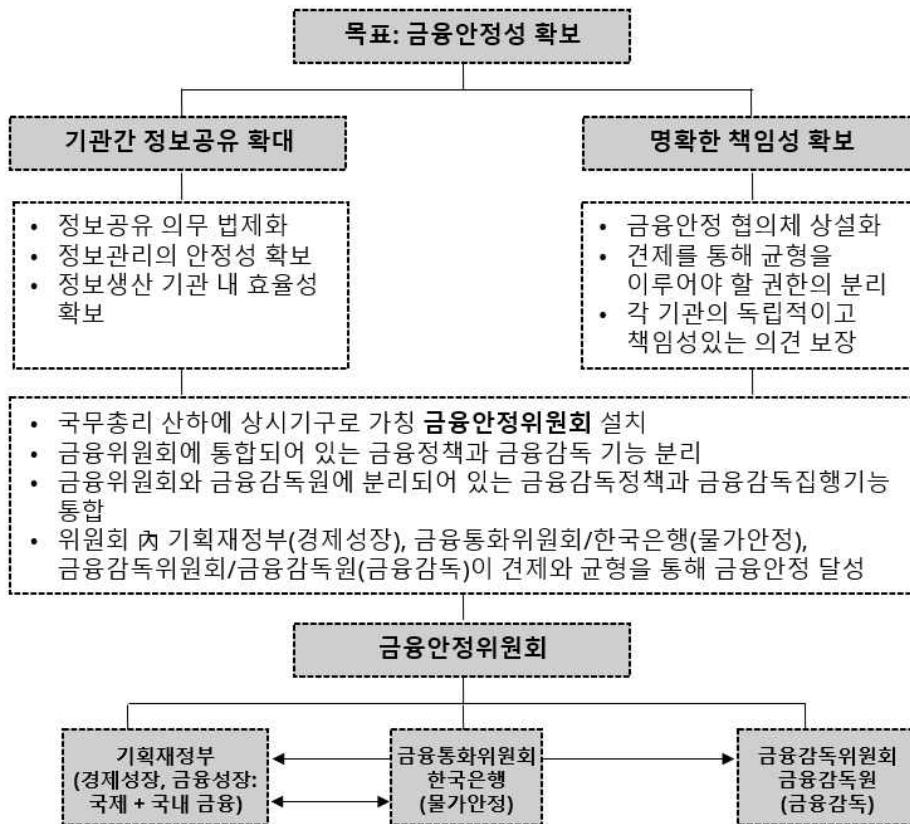
마찬가지로 시급한 과제는, 금융감독 기능의 독립성과 책임성을 저해하고 있는 감독 정책과 집행 기능의 분리 구조를 통합하는 것이다(Quintyn and Taylor, 2003; 조갑제, 2008). 이는 마치 머리와 팔·다리를 따로 분리해 놓은 것과 같은 구조로, 국제적으로도 유례를 찾기 어렵다(김경신·이수환, 2020). 이를 개선하기 위해서 다음과 같은 구체안을 생각해 볼 수 있다. 전술한 바와 같이, 금융위의 금융정책 기능을 기재부로 이관하는 경우, 금융위 사무국은 기재부로 통합한다.¹⁵⁾ 금융정책과 집행 기능의 통합을 위해서는, 금융위 사무국을 분리한 후 남게 되는 9인의 위원회 조직인 금융위를 금감위로 복원하여 감독정책의 의결기구로 기능하도록 하는 안을 생각할 수 있다. 금감원은 감독정책안을 금융위에 보고하고, 금감위가 의결한 사항을 다시 집행하는 방식으로 정책과 집행 기능을 통합할 수 있게 된다. 즉, 금감원이 별도의 행정보조 조직 없이 직접 금감위의 사무국 역할을 수행하는 것이다. 이러한 구조는 구 「금융감독기구의 설치 등에 관한 법률」의 제정 취지와도 일치한다. 이에 따라, 금감위원장과 금감원장은 이전과 같이 겸임함으로써 정책 수립과 집행의 연계성과 효율성을 강화하게 된다.¹⁶⁾

새로운 금융감독기구, 공무원 신분인 금감위 위원 9인을 제외하고는 현재와 마찬가지로 공법상 영조물법인인 간접 행정기관으로 운영하는 것이 독립성 제고에 유리하다. 고동원(2021)은 금융감독 기능이 정치적 영향력 등으로부터 독립적으로 운영되기 위해서는 관료조직이 아닌 ‘공적 민간기구’가 감독업무를 전담하는 것이 바람직하다고 주장한다. 특히, 감독기구의 독립성 유지를 위해서는 정치권이나 산업계로부터의 포획을 방지하는 것이 핵심이며, 이를 위해서는 예산의 독립성이 선결 조건이 되어야 한다고 주장한다. 이러한 취지와 일치하게, 금감원 예산은 현재와 같이 감독 분담금으로 대부분을 충당하되(Quintyn and Taylor, 2007), 예산 수립과 집행에 있어서는 보다 포괄적인 자율성을 부여할 필요가 있다(BCBS, 2024).

15) 실제 금융위 공무원 중 상당수가 이미 기재부 소속으로 변경 후 근무 중인 것으로 알려져 있다.

16) 전술한 바와 같이, 1998년 금감위 행정보조 조직은 19명으로 시작하였으나, 2008년 감독체계 개편 당시 금융권역별로 담당 과를 설치하고 방대한 조직으로 변모하였다. 이는 금감위 보조조직과 금감원 간 중층 구조를 형성하였다.

[그림] 금융 안정성 강화를 위한 금융감독체계 개편 방안



3. 금안위 관련 법적 쟁점

금융 안정성 확보를 위한 상설 기구로서 금안위를 설치할 경우, 다음과 같은 법적 쟁점들을 면밀히 검토할 필요가 있다. 첫째, 거시건전성 감독과 관련하여 금안위에 단순한 협의, 자문 기능을 넘어서는 실질적인 권한을 어느 정도 부여할 것인지, 둘째 금안위 참여 기관의 범위, 위원 구성 등 금안위 내 권한과 책임을 어떻게 배분할 것인지가 주요한 검토 과제로 정리될 수 있다. 정부는 ‘거시경제·금융현안 간담회’가 금융안정 확보를 위한 협의체로 기능하고 있다고 주장하나, 앞서 지적한 것처럼, 이 간담회는 법적 근거 없이 운영되는 비공식 회의체라는 한계가 있다. 따라서 신설 위원회는 심의 및 의결 권한

을 보유하는 독자적인 상설 기구로 기능할 수 있어야 하며, 설치 근거, 심의·의결 사항, 위원장·위원의 구성 등을 법률로 명확히 규정할 필요가 있다.

첫 번째 쟁점과 관련해서는 별도의 법률에 근거하여 금안위를 거시건전성 정책의 주체가 되게 함으로써 금융시스템의 안정성 확보라는 본연의 목적과 책임을 명확히 하는 것이 중요하다.¹⁷⁾ 이를 위해서는 전술한 바와 같이 금안위를 심의·의결 기능을 가지는 상설 위원회로 설치하는 것이 필요하다. 「한국은행법」은 금융안정과 관련하여 한은에 일정한 역할을 부여하고 있는 것처럼 보이지만(제1조 제2항), 해당 규정만으로는 금융안정에 대한 한은의 구체적인 권한과 책임이 명확하게 규정되어 있다고 보기는 어렵다. 더욱이 시스템 리스크 대응을 위해서는 한은뿐 아니라 다른 기관과의 협력과 조정도 필수적이다. 따라서 금안위가 이러한 거시건전성 관련 정책의 최종 결정 권한과 기관 간 감독 기능 조정 역할을 담당하도록 하는 법적 근거가 필요하다. 다만, 금안위는 기존 정부 조직과의 권한 충돌이 발생하지 않도록 설립 근거, 의제의 범위, 의결한 정책의 구속력 등을 법률에 명확히 할 필요가 있다. 예를 들어, 의제의 범위로 금융 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 재정, 통화 및 금융감독 정책, 그리고 금융 안정성이 훼손될 가능성이 높은 경우 그에 대한 대응 방안을 심의하고 시행 정책을 의결하도록 한다. 심의 의제의 경우 현행 「거시경제금융회의의 설치와 운영에 관한 규정」(대통령령)을 참고하여, 거시경제 및 금융·외환시장 상황의 분석·점검에 관한 사항으로 하면 적절할 듯하다. 감독 규제 측면에서도 금융 안정성 관련 정책이 가지는 포괄적 성격으로 인해 금안위가 과도하게 재량적 행정 권한을 발동함으로써 자유로운 금융 혁신을 저해하지 않도록 세심한 주의가 요구된다(Skinner, 2025).

두 번째 쟁점과 관련해서 금안위 구성은 거시건전성 정책의 포괄적 기능과 현행 체계에서의 역할을 고려하여 ‘거시경제·금융현안 간담회’와 같이 기재부 장관, 한은 총재, 금융위원장, 금감원장을 당연직 위원으로 하되 여타 유관 기관의 장과 민간 전문가를 포함하는 것도 고민해 볼 수 있다.¹⁸⁾ 위원장은 한은이 가지고 있는 금융시스템과 거시경제

17) 이와 관련하여 대통령 직속 ‘지방시대위원회’를 참고할 만하다. ‘지방시대위원회’는 「지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법」 제62조에 근거하여 설립되었고 제63조에 해당 위원회의 기능이 특정되어 있으며, 제64조에 위원회의 구성 및 운영을 상세히 정하고 있다. 또한 동법 제71조에서는 해당 위원회가 정한 실천계획이 차질 없이 이행되도록 중앙행정기관의 장 및 지방자치단체의 장에게 필요한 조치를 권고할 수 있는 권한을 위원회에 부여하고 있다.

18) 본 연구에서 제안한 대로 감독체계를 개편할 경우, 금융위원장 없이 금감위원장(금감원장 겸임)이 참석한다.

전반에 관한 전문성과 정보 생성 능력을 고려하여 한은 총재가 담당하는 것이 위원회 설치 목적에 부합한다. 기관 간 권한과 책임은 앞서 개편 방안에서 논의한 것처럼 참여 기관 고유의 권한과 책임에 근거하여 위원회 의결 사항을 집행하는 기관이 결정되도록 하여 정책 시행 관련 책임 소재를 명확히 할 필요가 있다. 위원회는 정기회의와 임시회의를 통해 운영하고, 정기회의는 기관 간 상시적·정기적 정보 공유 및 점검을 위한 목적으로, 임시회의는 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 또는 위원이 발의한 의안에 대하여 위원장이 필요하다고 인정하는 경우 소집하도록 할 수 있다. 위원회 운영에 필요한 행정·사무 지원 조직은 최소한으로 하되, 위원장이 속한 기관(한은)에 정보 취합 및 모니터링 부서를 설치하고 참여 기관으로부터 인원을 파견받아 행정 비용을 최소화하는 것도 필요하다.

IV. 결론

본 연구는 금융위기 이후 부각된 금융안정 기능의 강화라는 정책적 목표를 설정하고, 이를 달성할 수 있는 방법론으로서의 감독체계를 설계하고 제안하였다. 이를 위해 각국의 감독체계 개편 현황, 현 감독체계의 형성 과정 및 문제점, 그리고 금융 안정성 강화를 위한 구체적인 감독체계 개편안을 심층적으로 검토하였다.

그 결과 본 연구는 금융안정과 관련한 사안을 상시적으로 협의하고, 구속력 있는 의사결정을 내릴 수 있는 기구로서 국무총리 산하에 가칭 금안위 설치를 제안하였다(IMF, 2009; IMF, 2020a). 금안위는 참여 기관 간의 정보 공유를 법률로 의무화하고(김재훈 2017), 이를 바탕으로 충분한 정보에 입각한 의사결정(informed decision)을 내리며, 의결된 사항은 각 기관이 명확한 책임성을 가지고 이행할 수 있도록 설계되어야 한다. 이를 위해서는, 금안위에 참여하는 각 기관 간에는 지휘·감독 관계가 존재하지 않아야 하며(김경신·이수환, 2020), 각 기관이 독립성에 기반한 판단을 통해 상호 견제의 기능을 수행하여야 한다. 금안위는 이러한 구조를 통해 상호 공유된 주요 정보를 바탕으로 금융안정에 관한 정책적 의사결정 과정을 조율하며, 궁극적으로 정책 방향을 최종적으로 의결하는 기능을 수행하게 된다.

본 연구는 금안위 내 견제와 균형의 원리가 실질적으로 작동하고 주요 정보가 원활하

게 공유될 수 있도록 구체적인 금융감독체계 개편 방안을 제안한다. 첫째, 현재 금융위에 통합된 (국내) 금융정책과 감독 기능을 분리하는 형태의 감독체계를 구성하여 감독 기능이 과도한 성장 드라이브를 견제하여 금융불안정 가능성을 감소시키도록 할 것을 제안하였다. 둘째, 금융위와 금감원에 분리된 감독 정책 수립과 집행 기능은 통합하여 금융감독 실패에 대한 책임성을 강화할 필요가 있다고 보았다. 셋째, 감독정책과 집행 기능의 통합과 관련하여서는, 금융위 사무국이 담당하던 감독정책 수립 기능을 금감원으로 이관하고(김경신·이수환, 2020), 9인의 위원회인 금융위는 2008년 이전과 같이 금감위로 전환하여 금융정책안의 의결기구로 기능하도록 제안하였다(고동원, 2021). 아울러 근래 제기되고 있는 쌍봉형 등 감독체계 이원화 모델로의 변경이 가진 문제점을 지적하며 감독체계 개편 논의의 핵심이 시스템 리스크 확산을 방지하는 금융 안정성 확보에 있음을 명확히 하였다.

본 연구는 금융위기 이후 국제적 감독체계 개편 사례와 이론적 논의를 중심으로 분석을 전개하였다. 이 과정에서 일부 실증연구의 결과를 참고하였으나, 감독체계와 관련한 실증적 증거가 극히 제한적이기 때문에 분석의 폭을 확대하는 데 한계가 있었다. 향후 연구들은 감독체계의 실제 효과와 관련한 보다 다양한 실증연구가 활성화되기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 강현호, 2003, 금융감독원의 법적 성격, 공법연구 제31권 제3호, 121-141.
- 고동원, 2004, 금융감독 행정의 현황과 문제, 금융법연구 제1권 제2호, 3-49.
- , 2012, 현행 금융감독기구 체제의 문제점과 개편 방향, 성균관법학 제24권 제2호: 441-475.
- , 2021, 금융감독기구 체제의 문제점과 바람직한 개편 방향, 국회의원 이정문의원실 정책자료집 연구용역보고서, 성균관대학교 법학전문대학원.
- 국무총리실, 2011, 국무총리실, 관계부처 합동으로 금융감독 혁신 방안 마련, 보도자료, (9. 2).
- 김경신·이수환, 2020, 우리나라 금융감독 체계 개편 필요성 및 입법과제, NARS 현안분석 제173호, 국회입법조사처.
- 김봉철, 2022, 영국 금융법제의 특징과 금융감독방식의 변화가 한국에 주는 시사점, 통합유럽연구 제13권 제3호: 245-267.
- 김인배·김일중, 2013, 금융감독기구의 규제거버넌스와 금융 안정성, 금융연구 제27권 제3호: 29-85.
- 김자봉, 2012, 해외 주요국의 시스템위험과 소비자보호를 위한 감독 체계 변경과 시사점. 한국금융연구원 주간금융브리프 제21권 제43호: 10-11.
- 김재훈, 2017, 한국 금융감독체계에 대한 정치경제학적 연구, KDI 연구보고서 2017-09, 한국개발연구원 (KDI).
- 김흥기, 2012, 우리나라 금융감독체계의 문제점 및 개선방안, 상사법연구 제31권 제3호: 173-210.
- 김홍범, 2008, 금융감독체계의 문제점과 개편 방안, 세미나 발표자료, 국회입법조사처, (12.4).
- , 2009, 금융위기 이후 감독체계 개편론 분석: 미국·영국·EU와 한국, 금융안정연구 제10권 제2호: 101-172.
- , 2019, 쌍봉(Twin Peaks) 모형의 이론과 실제, 금융감독연구 제6권 제2호: 225-284.
- , 2015, 위기 이후 금융개혁: 영국·독일·호주의 경험과 시사점, 금융연구 (Journal of Money & Finance) 제29권 제4호: 1-52.
- 노철우, 2015, 우리나라의 금융감독체계 및 중앙은행제도 개편방안에 관한 연구: 글로벌 금융위기 이후 영국의 금융개혁 내용 및 우리나라에의 시사점을 중심으로, 법과기업연구 제5권 제1호: 3-46.

- 박선아, 2021, 금융감독체계의 개편에 관한 소고: 21대 국회에 발의된 법안을 중심으로, 법과정책연구 제21권 제4호: 259-284.
- 서울대 금융법센터, 2012, 금융감독 선진화를 위한 감독체계 개편방안, 국무조정실 연구용역보고서.
- 윤석현, 2014, 금융소비자 보호를 위한 감독체계 개편. 금융소비자연구, 제4권 제1호: 1-35.
- 윤성훈, 2018, 글로벌 금융위기 이후 금융감독체계 변화의 국제적 흐름. KIRI 리포트. 보험연구원.
- 이성복, 2017, 금융소비자 보호를 위한 최적의 금융감독체계: 통합형 vs. 쌍봉형. 금융소비자연구, 제7권 제1호: 5-38.
- 임재진, 김혜원, 2022, 우리나라 금융감독체계로서 쌍봉형모델 도입의 과제: 호주와 네덜란드의 시사점을 중심으로. 규제연구, 제31권 제2호: 193-223.
- 정홍주·이현복, 2014, 금융감독기구의 독립성, 책무성, 투명성 강화방안. 금융소비자연구, 제3권 제2호: 1-26.
- 조갑제, 2008, 금융위원회의 출범과 금융감독체계에 관한 고찰. 경영경제, 제41권 제1호: 269-285.
- 조대형, 2017, 국내 금융안정기구의 기능 제고를 위한 입법과제. 행정연구, 제10권 제1호: 37-68.
- Ahn, J.H., J.S. Han, and H. Choi, 2025, The Impact of Regulatory Design Change on Financial Reporting Outcomes: Evidence from a Quasi-natural Experiment, Finance Research Letters 81, 107510.
- Allen, W.A. and Wood, G., 2006. Defining and Achieving Financial Stability. Journal of Financial Stability, 2(2): 152-172.
- Barth, J.R., D.E. Nolle, T. Phumiwasana, and G. Yago, 2003, A Cross-country Analysis of the Bank Supervisory Framework and Bank Performance, Financial Markets, Institutions and Instruments 12: 67-120.
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2024, Core Principles for Effective Banking Supervision, Basel: Bank for International Settlements.
- Calvo, D., J.C. Crisanto, S. Hohl, and O.P. Gutiérrez, 2018, Financial Supervisory Architecture: What Has Changed after the Crisis?, FSI Insights on Policy Implementation No. 8, Basel: Bank for International Settlements.
- Čihák, M., and R. Podpiera, 2007, Experience with Integrated Supervisors: Governance and Quality of Supervision, in Designing Financial Supervision

- Institutions, Edward Elgar Publishing: 309–341.
- Das, Udaibir S., and Marc Quintyn, 2002, Crisis Prevention and Crisis Management: The role of Regulatory Governance, IMF Working Paper No. 02/163, International Monetary Fund.
- Financial Stability Board (FSB), 2010, Reducing the Moral Hazard Posed by Systemically Important Financial Institutions: FSB Recommendations and Time Lines, Basel: Financial Stability Board.
- Godwin, A., S. Kourabas, and I. Ramsay, 2016, The Challenges of Increasing Regulatory Overlap and Expanding Responsibilities, *The International Lawyer* 49: 273–298.
- Godwin, A., T. Howse, and I. Ramsay, 2017, A Jurisdictional Comparison of the Twin Peaks Model of Financial Regulation, *Journal of Banking Regulation* 18: 103–131.
- Goodhart, C.A., 2006. A Framework for Assessing Financial Stability?. *Journal of Banking & Finance*, 30: 3415–3422.
- Hockett, R., 2014, The Macroprudential Turn: From Institutional Safety and Soundness to Systematic Financial Stability in Financial Supervision, *Virginia Law and Business Review* 9: 201–240.
- International Monetary Fund (IMF), 2009, Lessons of the Financial Crisis for Future Regulation of Financial Institutions and Markets and for Liquidity Management, IMF Staff Position Note SPN/09/15, Washington, DC: International Monetary Fund.
- , 2020a, Republic of Korea: Financial System Stability Assessment and Press Release for the Republic of Korea, IMF Country Report No. 20/120, Washington, DC: International Monetary Fund.
- , 2020b, Republic of Korea: Financial Sector Assessment Program – Technical Note – Macroprudential Policy Frameworks and Tools, IMF Country Report No. 20/204, Washington, DC: International Monetary Fund.
- Kahn, C.M., and J.A. Santos, 2005, Allocating Bank Regulatory Powers: Lender of Last Resort, Deposit Insurance and Supervision, *European Economic Review* 49: 2107–2136.
- Laeven, L., and F. Valencia, 2010, Resolution of Banking Crises: The Good, the

- Bad, and the Ugly, IMF Working Papers, No. 10/146, International Monetary Fund.
- Masciandaro, D., and M. Quintyn, 2016, The Governance of Financial Supervision: Recent Developments, *Journal of Economic Surveys* 30: 982–1006.
- Monkiewicz, J., 2007, Integrated, Consolidated or Specialized Financial Markets Supervisors: Is There an Optimal Solution?, *The Geneva Papers on Risk and Insurance* 32: 151–162.
- Nier, E.W., 2009, Financial Stability Frameworks and the Role of Central Banks: Lessons from the Crisis, International Monetary Fund.
- Nier, E., J. Osinski, M.L. Jácome, and P. Madrid, 2011, Towards Effective Macroprudential Policy Frameworks: An Assessment of Stylized Institutional Models, International Monetary Fund.
- Quintyn, M., and M.W. Taylor, 2003, Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability, *CESifo Economic Studies* 49, 259–294.
- Quintyn, M., and M.W. Taylor, 2007, Building Supervisory Structures in Sub-Saharan Africa—An Analytical Framework, IMF Working Paper, 07/18, Washington, DC: International Monetary Fund.
- Skinner, C.P., 2025. Financial Stability and Bank Agency Discretion. *U. Chi. L. Rev.*, 92: 503–544.

Reforming the financial supervisory system for financial stability

Jae Hwan Ahn*, Kyu Bong Cho**, Hye-Shin Cho***

Abstract

Based on an analysis of international reforms in supervisory systems and Korea's supervisory architecture, this study proposes a new financial supervisory framework. Specifically, we recommend transforming the existing loose "Macroeconomic and Financial Issues Meeting" into a standing body, tentatively named the Committee for Financial Stability (CFS). The CFS would comprise public agencies responsible for economic, monetary, and financial regulatory policies, fostering close cooperation, effective information sharing, and continuous monitoring of systemic financial risks. This structure would enable the adoption of binding measures to ensure financial stability. Furthermore, this study presents two key proposals to enhance the CFS's effectiveness, emphasizing checks and balances among participating agencies and strengthening incentives for information sharing. First, it suggests separating the financial policy-making and supervisory functions currently integrated within the Financial Services Commission (FSC). This separation can empower the supervisory function within the CFS to independently scrutinize excessively growth-oriented policies. Second, to enhance efficiency and accountability, we propose integrating the policy-making and enforcement roles of financial supervision – currently divided between the FSC and the Financial Supervisory Service (FSS) – into the FSS, given its direct involvement in generating and handling financial supervision-related information. This research is expected to offer significant policy implications for ongoing discussions regarding the reform of Korea's financial supervisory system.

Key words: Financial stability, Financial supervisory system, Financial policy, Macroprudential supervision, Twin-peaks supervisory system

JEL Classifications: G28, E58, G21, G38, H83

* Primary Author, Associate Professor, College of Business Administration, Inha University (j.h.ahn@inha.ac.kr)

** Corresponding Author, Associate Professor, School of Management and Economics, Handong Global University (kbcho1@handong.edu)

*** Professor, School of Law, Handong Global University (hyeshin@handong.edu)